

猴子音悦单作品授权书

授权方：

企业名称：上海沁图网络科技有限公司

授权方网站：<https://houzi8.com>

被授权方：

企业/个人名称：成都市一颗优雅草科技有限公司

被授权方证件号码：91510105MA61RA7594

- 授权作品：逆流而上
- 授权编号：45b968-b83b9e-d864f8-03dcd7
- 授权类型：商用 B 类授权（详情请参考授权协议，具体授权范围详见<https://houzi8.com/pricing>，如您就相关使用范围存在疑问，请于使用前通过猴子音悦网站咨询网站客服）
- 授权使用期限：授权服务期限内下载制作完成并有效发表的影视作品（含本授权书下音乐作品的影视作品/录像制品）中所含的猴子音悦作品可在授权范围内随片永久使用。公播用途需按年付费。
- 授权使用项目：网络宣传短视频，公司企业官网背景音乐
（您仅可将授权作品用于单项目，如您需用于多个项目的，请联系猴子音悦客服另行获取授权）。
- 授权类型：在猴子音悦网站，获得单作品授权服务的用户可就被授权作品在本授权书所约定的使用范围内的，非排他的、非独家的、全球范围内的、授权期限内的使用权利。

一、定义

- 作品：通过作者的创作活动产生的具有文学、艺术或科学性质具有独创性而以一定有形形式复制表现出来的智力成果。
- 转授权：被授权方取得作品授权后，以被授权方的名义不经授权方同意将作品授权本协议外的第三人。此处的作品包含直接或经过被授权方加工、修改形成的新作品，或包含被授权的原作品（如将原作品作为配乐）的其他作品。被授权方依据本授权书取得的授权均不含转授权。
- 公播用途：于公共场所、商业场所向不特定人群进行播放，如路演、宴会、年会、商场、咖啡厅、影院播放。
- 硬件内置用途：将相关作品用于如智能硬件、VR穿戴设备、游戏机、玩具、学习机等商品的生产。
- 授权类型：非排他性、非独家、不可转让、不可转授权的在约定授权地域内及选定时间内使用的权利。

二、授权作品使用范围及使用权利

- 1、您有权根据本协议购买情况获得相应的授权权利，但应在本授权书约定范围内进行授权素材的合理使用（详情请参考授权协议，具体授权范围详见<http://houzi8.com/pricing>，不包括以下禁止性情况：
 - (1)超出本标准授权用途范围所约定和所允许的使用范围。
 - (2)未经乙方许可与第三方分享，包括以共享或转让音乐产品的目的在数字资产管理系统、互联网、共享硬盘或类似设备上分享从猴子音悦网站获得的任何作品，及将含有上述作品的内容提供给任意第三方（如为第三方设计、向第三方直接提供相关作品使用，但被授权方为最终使用方的除外），双方另有约定的从其约定。

(3) 将授权作品进行修改、改编、整合（不论是否构成新作品）为音乐专辑、歌单等（不论通过网络传播或通过载体方式固定）

(4) 使用授权内容的行为违反相关法律法规、规章制度，违背公序良俗、侵害乙方或任何第三方合法权益；

(5) 将相关授权内容上传至包括但不限于QQ音乐、网易云音乐、虾米音乐、酷狗音乐、酷我音乐或抖音等同类型平台；

(6) 被授权方无权对本协议项下作品进行任何形式的修改和改编，但简单的剪辑（包括但不限于音乐/配乐时间、长短的增减等）不属于本协议限制的修改、改编，如被授权方对本协议未列明的剪辑方式、手段是否属于修改、改编存在疑问的，可通过猴子音悦客服渠道进行咨询确认。

(7) 被授权方获得商用Z类授权后将本协议项下音乐授予甲方用户转售或转授权之权利（即二次转授权），或将相关音乐授权予与乙方构成竞争关系的第三方素材网站。

(8) 其他可能侵犯乙方或第三方合法权益的行为。

您应确保已知悉上述禁止性条款，如您违反上述条款的，我司有权立即封禁您的账号，撤销对您的任何授权并要求您承担不低于5000元/首的违约金，如您的违约行为同时造成我司损失且此等违约金不足以弥补该损失的，我司保留向您追偿相关损失的权利。

2、授权使用期限届满或授权撤销的，您应立即停止使用所有从猴子音悦获得的音乐产品，且不可新发布任何依据猴子音悦网站音乐产品所创作的任何作品，但在此期间使用猴子音悦网站音乐产品所创作并有效发表的作品中的授权音乐产品可随片永久使用。

3、如您将相关音乐作品用以商业场所背景音乐（公播），如发布会、展销会、会展、商场、餐馆、咖啡厅、影院、酒吧、KTV、婚庆等线下商业场所，则相关授权费用需按年支付，授权期限届满或授权撤销的则需停止使用，无论此等使用起始时您是否已获得相关授权。

4、您在本授权书约定的范围内使用授权音乐产品的情形下，该授权为非独家的，您所获得的是音乐产品的使用权，音乐产品的所有权或知识产权仍归属于猴子音悦或素材创作者享有。

三、知识产权保证

1、我司向您保证猴子音悦网站（houzi8.com）所提供的音乐产品无质量瑕疵，若您在使用中发现我司提供的音乐产品存在质量瑕疵的，您可通过我司客服与我司联系，我司将无条件以同等质量的产品予以替换。

2、猴子音悦网站（houzi8.com）所展示或销售的音乐产品著作权归属我司或我司已合法取得代理经销权及相关权利。我司确认您于约定范围内使用音乐产品的行为不侵害第三方的知识产权，如您因使用猴子音悦平台音乐产品而遭受第三方就此素材的停止生产、赔偿损失或追究其他责任（以下简称“侵权纠纷”）时，我司将在收到您提交的书面申请后介入解决相关侵权纠纷，如此等纠纷造成您损失的，我司将在收到您提交的合法、准确的书面材料后承担相应的损害赔偿责任，具体赔偿责任及限额以双方签署的相关协议或猴子音悦网站所公示的赔偿限额为限（上述限额为授权范围内累计限额），以司法机关出具的司法判决书为准。如我司平台展示或销售的音乐产品侵害第三方知识产权或有其可能性时，您应于收到我司书面通知时配合下线相关产品，如您收到通知后怠于下线、拒绝下线的，由此产生的损失将由您自行承担。

3、对于任何带有“猴子音悦、houzi8.com”字样或者使用猴子音悦其他商业名称、商标、品牌名称、或者服务标志（简称标志），您已知悉并同意：猴子音悦的LOGO、商标自始归我司所有，未经我司书面授权，您不得就猴子音悦LOGO、商标等内容进行擅自使用。否则我司有权要求您承担由此产生的所有损失，并撤销对您的任何授权。

四、保密责任

1、您已知悉并同意因达成本授权而知悉或持有我司之商业机密及其它机密信息及本授权书中相关条款，在授权使用期限及授权终止后【5】年内负有保密义务，您不得以任何方法泄漏或公开予任何第三人，亦不得为自己或其他人之利益，使用该信息，但根据适用的法律法规的要求，向中国的有关政府部门、管理机构或律师事务所、审计机构披露的情况除外。

2、本授权所指的保密信息包括：我司公司信息、我司列为绝密、机密级的各项文件（包括但不限于含我司技术信息、经营信息的各种载体）等。您应对此保密信息承担保密义务。如您违反保密义务的，违约方应向守约方支付违约金 壹萬圓 整。保密条款不因本授权终止而失效。

五、其它

1、您已知悉并同意，您应如约使用相关作品，如您存在异常使用情形或被我司系统判断存在可疑情形时，我司有权限制您的账号使用，您可在提供相关证据证明其为本人使用等无异常后与我司网站客服沟通解禁，但相关账号的异常下载情形仍将被我司所记录。

2、您已知悉并同意，猴子音乐可根据自身商业模式进行部分授权范围的调整，具体调整以猴子音悦网站公示内容为准，如您对调整存在异议的，请于【15】日内向猴子音悦客服进行咨询，如逾期您未提出异议的，视为您同意此等调整。



授权方：上海沁图网络科技有限公司